

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙>

[기출][1][2019-2]임금채권 양수자의 청구에 대한 사용자의 지급 의무

《【문제2】 근로기준법이 적용되는 사업장에 근무하는 근로자 甲은 사용자 乙로부터 지급받게 될 6개월분의 임금에 대한 청구권을 자신의 채권자 丙에게 양도하였으며, 이를 乙에게 내용증명으로 통지하여 乙은 이를 수령하였다. 丙이 양도받은 채권에 대하여 그 지급을 청구하면 乙은 지급할 의무가 있는지를 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 임금채권 양수자의 청구에 대한 사용자의 지급 의무

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 甲은 근로기준법이 적용되는 사업장에서 근무하며, 사용자 乙으로부터 향후 지급받게 될 6개월분 임금채권을 자신의 채권자 丙에게 양도하고, 이를 내용증명으로 乙에게 통지하였다. 이후 양수인 丙이 양도받은 임금채권의 지급을 乙에게 청구하려 하는 상황이다. 쟁점으로 <임금채권의 민사적 양도 가능성과 그 효력, 근로기준법상 임금 직접지급의 원칙, 사용자가 제3자에게 지급할 법적 의무가 존재하는지> 검토할 필요가 있다. 특히, <사용자가 양도 사실을 인지하였더라도, 근로자의 생계 보호와 법적 강행규정을 고려할 때 지급 의무가 어떻게 되는지>가 문제된다. 이하에서는 사용자의 임금채권 지급 의무에 대해 설명한다.

II. 채권의 양도성

- 민법 제449조 제1항 본문은 채권은 양도할 수 있다고 규정하고 있다. 임금채권 역시 채권의 한 종류이므로, 원칙적으로 근로자가 자신의 임금채권을 제3자에게 양도하는 것은 민사적으로 유효하다. 양도계약은 당사자 간 합의에 의해 성립하며, 근로자가 채권을 양도하고 이를 사용자에게 통지하면, 민법상 양수인은 채권자로서 권리행사를 할 수 있는 권리를 가진다. 그러나, 임금채권은 근로자의 생계수단이라는 특수성을 가진다. 따라서 채권 양도와 관련하여 민사적 효력이 인정되더라도, 근로기준법상 직접지급 원칙에 따라 사용자가 임금을 제3자에게 지급함으로써 근로자에 대한 지급 의무가 소멸하는 것은 아니다. 즉, 민사상 양도의 효력과 사용자의 지급 의무는 별도로 평가해야 한다.

III. 임금 직접 지급의 원칙

1. 관련 규정

- 근로기준법 제43조 제1항 본문은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다는 원칙을 명시하고 있다. 이 원칙은 강행규정적 성격을 가지며, 임금채권 양도 여부와 관계없이 사용자가 근로자에게 직접 임금을 지급해야 한다는 의무를 부과한다. 이 규정은 근로자의 생활보장과 생계안전을 최우선으로 고려한 법적 장치이다.

2. 관련 판례

- 대법원 판례(대법원 1988.12.13. 선고 87다카2803 전원합의체)는 근로자가 임금채권을 제3자에게 양도하였더라도, 사용자는 여전히 근로자에게 직접 지급해야 하며, 제3자에게 지급함으로써 임금 지급 의무를 면제할 수 없다고 판시하였다. 이 판례는 임금채권 양도의 민사적 효력과 임금 지급의 법적 의무를 명확히 구분하여, 사용자가 제3자에게 임금을 지급한다고 해서 근로자에 대한 지급 의무가 소멸하지 않음을 확인하고 있다. 즉, 사용자는 임금 지급 의무를 면제받기 위해 채권 양수인에게 지급할 수 없으며, 근로자에게 직접 지급함으로써 의무를 완전히 이행해야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 채권양도의 유효성

- 사안에서 甲이 丙에게 양도한 6개월분 임금채권은 장래 임금에 해당하며, 민사적 양도계약은 유효할 수 있다.

2. 乙의 지급 의무

- 그러나 근로기준법상 직접불의 원칙에 따라 乙은 여전히 甲에게 임금을 지급할 법적 의무를 부담한다. 따라서 乙이 丙에게 지급할 경우, 민사적 양도의 효력과는 별도로 甲에 대한 지급 의무는 소멸하지 않는다. 만약 乙이 丙에게 지급하면 甲은 동일한 금액에 대해 여전히 乙을 상대로 임금 청구권을 행사할 수 있으며, 乙은 법적 분쟁이나 부당이득 반환 청구의 대상이 될 수 있다.

3. 丙의 권리

- 한편, 丙은 甲과의 양도계약에 따른 권리를 행사할 수 있으나, 사용자인 乙에 대한 직접 청구권은 인정되지 않는다. 즉, 양도의 효력은 근로자와 채권자 사이의 민사적 권리관계에 국한되며, 임금 지급 의무자인 乙의 법적 의무를 변경시키지는 못한다.

V. 결론

- 근로자가 임금채권을 제3자에게 양도하였더라도, 사용자는 여전히 근로자에게 직접 임금을 지급해야 한다. 사용자가 제3자에게 지급할 법적 의무는 존재하지 않으며, 지급하더라도 근로자에 대한 지급 의무는 소멸하지 않는다. 사안에서 乙은 丙에게 임금을 지급할 법적 의무가 없고, 원칙적으로 甲에게 직접 지급해야 한다. 丙은 민사적 양도인 甲에게만 채권을 행사할 수 있으며, 乙에 대한 직접 지급 청구는 인정되지 않는다.